

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4059/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว พะยงค์ สุขะยุง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ผู้เสียหายแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยลักทรัพย์เพียง 2 รายการ คือ
ตุ้มหูทองคำและแหวนเพชรรัสเซียเมื่อพนักงานสอบสวนไปตรวจค้นบ้านญาติจำเลย
ก็ไม่พบทรัพย์ดังกล่าวคงพบแต่หมวกพลาสติกสำหรับใส่อาบน้ำในกระเป๋าสื่อผ้า
จำเลย ผู้เสียหายก็ไม่พอใจดำเนินคดีแก่จำเลยเกี่ยวกับหมวกพลาสติกในทันที กรณี
อาจเป็นได้ว่าผู้เสียหายให้หมวกดังกล่าวแก่จำเลยแล้วการกระทำของจำเลยจึงไม่
เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันลักตุ้มหูทองคำจำนวน 1 คู่ราคา 1,700
บาท แหวนทองคำ (แหวนเพชรรัสเซีย) จำนวน 1 วงหมวกพลาสติกจำนวน 1 ใบ
รวมราคา 2,710 บาทของนางสาววัลลภา เลิศไพรวัลย์ ผู้เสียหายไปหรือมิฉะนั้นรับ
เอาหมวกพลาสติก จำนวน 1 ใบ โดยรู้อยู่ว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกลักมา ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357,83 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์
ตุ้มหูทองคำ แหวนทองคำ(เพชรรัสเซีย) รวมเป็นเงิน 2,700 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นข้อเท็จจริงว่า จำเลยลักห่มวกพลาสติก 1 ใบพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตาม มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 เดือน ทรัพย์สินที่ลักมีราคาเพียงเล็กน้อย ให้ออกลองโทษไว้มีกำหนด 2 ปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยมีความผิดฐานลักห่มวกพลาสติก สำหรับใส่อาบน้ำของผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีนางสาววัลภา เลิศไพรวัลย์ผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า มิได้ให้ห่มวกดังกล่าวแก่จำเลย ร้อยตำรวจโทหทัย เกษสุวรรณ พนักงานสอบสวนพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพว่าแอบเอาห่มวกพลาสติกสำหรับใส่อาบน้ำของผู้เสียหายไปจริง ปรากฏตามบันทึกคำให้การของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.7 แต่ร้อยตำรวจโทหทัยก็เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ผู้เสียหายแจ้งแก่พยานว่า จำเลยลักทรัพย์สินของผู้เสียหายเพียง 2 รายการคือ ต้มหูทองคำและแหวนเพชรรัสเซีย เท่านั้น เมื่อผู้เสียหายนำพยานไปตรวจค้นที่บ้านญาติของจำเลยไม่พบทรัพย์สินทั้งสองสิ่งคงพบแต่ห่มวกพลาสติกสำหรับใส่อาบน้ำอยู่ในกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลย ผู้เสียหายก็ไม่ใส่ใจดำเนินคดีแก่จำเลยเกี่ยวกับห่มวกดังกล่าว พยานจึงไม่ได้สอบถามจำเลยว่าได้ห่มวกมาอย่างไรเห็นว่าหากผู้เสียหายมิได้

ให้หมวกพลาสติกสำหรับใส่อาบนํ้าแก่ จำเลยจริงดังที่จำเลยนำสืบกล่าวแก่แล้ว เมื่อผู้เสียหายพบหมวกดังกล่าวอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าของจำเลยในวันที่19 ธันวาคม 2533 ผู้เสียหายก็น่าจะแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหาลักทรัพย์หมวกพลาสติกสำหรับใส่อาบนํ้าของผู้เสียหายและยืนยันให้ร้อยตำรวจโทหทัยยึดหมวกดังกล่าวมาเป็นของกลางเพื่อเอาผิดแก่จำเลยเสียตั้งแต่แรก การที่ผู้เสียหายไม่แจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหาดังกล่าวในทันทีที่พบหมวกพลาสติกสำหรับใส่อาบนํ้านั้นอาจเป็นได้ว่าผู้เสียหายได้ให้หมวกดังกล่าวแก่จำเลยแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้เสียหายยกหมวกดังกล่าวให้แก่จำเลยแล้ว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ และพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระฐาน-โสภณ รอดหิรัญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ